ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ޙަސަން އަޒީޒް

ހުކުމް މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޭގެ ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަތުބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިންގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަށް އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މިބިމު ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ތަބްދީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ގ.ސަވަރީ އެވް ހިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ސަވަރީ ޙަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޖްމާ އަޒީޒް އާއި ޝުކޫރާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކޫރާ އަޒީޒް އަދި ނަޖްމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގަނޑާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަސްވެ އަހަރު މާލް ގ.ސަވަރީ ޙަސަން އަޒީޒް އަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރުނބީ އާމާ އާދަމް މޫސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަހުން ސާބިތުވާތީ އިނގޭތީ، އެ ކުދިންނަކީ ބަލަދުވެރިންގެ ތަބަޢިއްޔަތުގައި ތިބި ކުދިންނަށްވާތީއާއި، އެ ކުދިންނަކީ މި ހިބައާ ގުޅިގެން އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތިބި ކުދިންނަކަށްވީމާ، ހިބަ ކުރިއަސް ގެންދެވުން އެ ކުދިން އިސްތިޢުމާލުކުރާކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހުކުމްކުރައްވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލާގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/597 ޤަޟިއްޔާ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފަގު / މާލެ ޙަސަން އަޒީޒެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފަގު ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ ދެއްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ނުހަނު ނާކާމިލު، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްދީފައިވާތީ، އެ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ވަސިއްޔަތްކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުތިހާދީ ބާބު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާތީ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުތިހާދު ދެއްވާފައި ޙައްޤު ޢަމަލުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަކީ އިޖުތިމާޢީގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތު ނަގާ ބައެއްކަމަށް ވީހިނދު މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމަވައި، އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙިމާޔަތް ލިބިދީފައިވާ މަޤްޞަދު ކުރުމުގެ ބާރުދީފައިވާ ޙަޤީޤީ ގޮތުން ކުރިއަށްނުދަނިވި ކުދިން ދޫކުރުމުގެ ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފިޔަވައި، ޤާނޫނުގެ ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދު ހިބަ ދިނުމުގެ ޚިލާފެއް ނުވާކަމަށް ބުނާ ކުރިއަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ރައުޔުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު މަޖިލީހަށް ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރުމަކީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ދަށުން ކަމަށްނުވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ގޮތުން ބައްލަވާ ފާހަގަކުރައްވާ ނުފެނުނުކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކަމުގައި ނިންމަވާފައިވާ ހަމަޖެހިފައިވާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ދިމާކުރުމުގެ މައްސަލަ ކަމަކަށް، ހިބަ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި ނުވަތަ މަޙްރަމު ފަރާތްތަކާއި ދަރިއެއްގެ ޙައްޤު ދަރިމައިގެ ދެމެދުގައި ހުރިޖެހުމެއް، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބެލުމަށް ޙިމާޔަތް ނުދޭނެކަމަށް؛

3. އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގެ ބޭރު ކުދިންނަށް ދިޔުމަށް ޙައްޤުތަކުގެ ނަން، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙައްޤުތަކުގެ ދެމެދުގައި ބިމު ކުދިންނަށް ބެނޑުވުމުގެ ބާރު،

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ގޮތްގެ މިންކުރުމުގައި ޙިމާޔަތްފޯރުކޮށްދިނުން، އެ ކުދިންނަށް

އިޖުތިމާޢީ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބިމު ފަރާތްތަކުގެ ކުރުމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން؛

4. ހިބަ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބޭނުންތަކުގެ ގޮތުން ގޯތިކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބެލެވިފައިވާތީ، އެކަމުގެ މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓުގައި

ބެލިކަން ނޫނެކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުނު: 29 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކޮށް، ލިބިގަނެ، މިލްކުކޮށް، ވިއްކައި، ކުއްޔަށްދީ، ބަދަލުކޮށް، ގެންގުޅެ، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެނ އަމިއްލަކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްޗަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރަނީ ނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރަންޖެހެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟް ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިފުޅުން ނުވަތަ މައިފުޅުން ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތުން، ނުވަތަ ހުރިނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟްކުރާކަށް ނެތުން ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމަކީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސައްޙަވުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުތުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ލިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިޢުތިރާޟު ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާ ކުދިންނަކަށް ބަލަންޖެހޭނަމަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އޮތުމުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވީކަމަށްބަލައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރީ ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގުން ނެތުމުގެ ސަބަބަކަށް ވުމެއް ނޫނެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަށް އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރަކީ، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާރިސްވެރިކަމުގެ ޙައްޤުތަކަށް ކަނަވަރު ނުވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް ވިއްކާ ނުލެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މިލްކީ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މިލްކީ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ނުދޭނެއެވެ.

11. ހިބަދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދީނަސް ނުދީނަސް އެ ގޯއްޗާއި ބެހޭ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނަށް ހިއްސާވުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިޢުތިރާޟުކުރާ ނަތީޖާއެއް ނެތް. އަދި މުދިބިހައެއް ނެތް އިޢުތިރާޟުކުރެވެ. އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނެތް ކަމެއްގެ މައްޗަކީ އިޢުތިރާޟެއް ކުރިމަތީ ހަމަޖެހޭ ގޮތް ނޫނެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޙައްޤު ލިބޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޟުކުރާ މަރުޙަލާގައި މިބިމަކަން ބަލާ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަކަން ހުރަހަކަށްވާ ގޮތް ފިޔަވައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމަށް އުކާލެވޭނަމަ އަދި ދިރިއުޅެން އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލެންޖެހެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނެއެވެ.